

ACÓRDÃO Nº 044490/2024-PLEN

1 **PROCESSO:** 205089-9/2023

2 **NATUREZA:** RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ORDINARIA

3 **INTERESSADO:** PREFEITURA MARICA, PREFEITURA RIO DAS OSTRAS, PREFEITURA VOLTA REDONDA, PREFEITURA SAQUAREMA

4 **ÓRGÃO JURISDICIONADO/ENTIDADE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

5 **RELATOR:** MARCIO HENRIQUE CRUZ PACHECO

6 **REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:** ALINE PIRES CARVALHO ASSUF

7 **ÓRGÃO DECISÓRIO:** PLENÁRIO

8 **ACÓRDÃO:**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ORDINARIA**, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão do **PLENÁRIO**, por unanimidade, por **COMUNICAÇÃO** com **DETERMINAÇÃO**, **RECOMENDAÇÃO**, **CIÊNCIA** e **ARQUIVAMENTO**, nos exatos termos do voto do Relator.

9 **ATA Nº:** 23

10 **QUÓRUM:**

Conselheiros presentes: Rodrigo Melo do Nascimento, José Maurício de Lima Nolasco e Marcio Henrique Cruz Pacheco

Conselheiros-Substitutos presentes: Andrea Siqueira Martins, Marcelo Verdini Maia e Christiano Lacerda Ghuerren

11 **DATA DA SESSÃO:** 10 de Julho de 2024

Marcio Henrique Cruz Pacheco

Relator

Rodrigo Melo do Nascimento

Presidente

Fui presente,

Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira

Procurador-Geral de Contas



Assinado Digitalmente por: RODRIGO MELO DO NASCIMENTO
Data: 2024.07.15 18:38:29 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 205089-9/2023. Para verificar a autenticidade acesse <https://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: cf0fdfbf-1156-4132-ab53-05a926d62ea6
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: MARCIO HENRIQUE CRUZ PACHECO
Data: 2024.07.12 11:26:39 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 205089-9/2023. Para verificar a autenticidade acesse <https://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: cf0fdfbf-1156-4132-ab53-05a926d62ea6
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: SERGIO PAULO DE ABREU MARTINS
TEIXEIRA
Data: 2024.07.11 21:03:28 -03:00
Razão: Acórdão do Processo 205089-9/2023. Para verificar a autenticidade acesse <https://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: cf0fdfbf-1156-4132-ab53-05a926d62ea6
Local: TCERJ

PROCESSO: TCE-RJ Nº 205.089-9/23

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL-CONFORMIDADE-ORDINÁRIA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

OBSERVAÇÃO: VERIFICAR OS ASPECTOS DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI ENQUANTO NORTEADORES DAS CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, ANALISANDO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES ENQUANTO REFLEXO DE TAIS POLÍTICAS PARA IDENTIFICAR SUAS CAUSAS E PROPOR MEDIDAS PARA MITIGÁ-LAS

EMENTA. PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MARICÁ, RIO DAS OSTRAS, SAQUAREMA E VOLTA REDONDA. RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL. CONFORMIDADE. ORDINÁRIA. AUTORIZAÇÃO ORDINÁRIA. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS ASPECTOS DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI ENQUANTO NORTEADORES DAS CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, ANALISANDO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES ENQUANTO REFLEXO DE TAIS POLÍTICAS PARA IDENTIFICAR SUAS CAUSAS E PROPOR MEDIDAS PARA MITIGÁ-LAS. COMUNICAÇÃO COM DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

Os autos versam sobre Relatório de Auditoria de Conformidade com aspectos operacionais realizada nas Prefeituras Municipais de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda no período entre 06.02.23 e 14.07.23, com o objetivo de verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI enquanto norteadores das contratações de Tecnologia da Informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a

regularidade das contratações enquanto reflexo dessas políticas. Objetivou-se atender aos pressupostos básicos¹ e diretrizes elencadas para o Biênio 2023-2024 da Corte.

Esta Auditoria de Conformidade encontra-se no Plano Setorial da ilustre Coordenadoria Setorial de Auditorias em Políticas de Tecnologia da Informação - CAS-TI², decorrente do Plano de Auditoria Governamental do TCE-RJ – PAAG/23, Fiscalização nº 22/2023, aprovada no Processo TCE-RJ nº 302.804-7/22.

Com o objetivo de verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação como norteadores das contratações de TI no âmbito das Prefeituras Municipais de Maricá, Saquarema, Rio das Ostras e Volta Redonda, foram formuladas as questões e subquestões de auditoria adiante elencadas, segmentando-as em dimensões de Governança e Gestão de TI:

- i. A alta administração do Poder Executivo municipal estabeleceu estruturas, papéis, responsabilidades, princípios e diretrizes adequadas para orientar o funcionamento da área de gestão de TI e o uso estratégico da TI?
 - a. A alta administração estabeleceu um Comitê de TI composto por representantes de áreas relevantes da organização?
 - b. A alta administração estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação?
- ii. A alta administração do Poder Executivo municipal estabeleceu estruturas, papéis, responsabilidades, princípios e diretrizes adequadas para implementar o processo de gestão de riscos de TI?
 - a. A alta direção estabeleceu política de gestão de riscos de TI?
 - b. Existe processo estruturado de gestão de riscos de TI?
 - c. É feito o monitoramento periódico dos riscos de TI identificados?
- iii. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo realiza planejamento de tecnologia da informação?
 - a. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação?
 - b. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente?

¹ Pressupostos Básicos do Biênio 2023-2024:

2. Fortalecimento dos mecanismos de consensualidade aplicáveis aos processos de controle externo

3. Incremento de eficiência e efetividade na gestão administrativa e no controle externo

Diretrizes: 5. Consolidar o uso de mecanismos de consensualidade, com o objetivo de impulsionar a celeridade e a adequação das ações corretivas, de forma a obter resultados mais benéficos à sociedade.

9. Empreender fiscalizações que promovam, do planejamento à decisão definitiva, soluções que busquem o aperfeiçoamento das práticas de gestão e agreguem valor à administração pública, mitigando as causas, de forma a cessar os efeitos adversos e intensificar os benefícios à sociedade.

² Atualmente, a Unidade de Auditoria é denominada Coordenadoria de Auditoria em Políticas de Tecnologia da Informação - CAD-TI, deixando de ser uma unidade setorial.

- iv. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo executa processo de gestão de serviços de tecnologia da informação?
 - a. A organização executa processo de gestão de catálogo de serviços de tecnologia da informação?
 - b. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos de serviços de tecnologia da informação?
 - c. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação?
 - d. A área de gestão de tecnologia da informação acorda e gerencia os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização?
 - e. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação?
- v. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo executa a gestão de segurança da informação?
- vi. Considerando as boas práticas de gestão de tecnologia da informação, a gestão de pessoal de TI no âmbito do Poder Executivo é adequada e suficiente?
 - a. A organização dispõe de quadro de pessoal adequado com cargo específico de TI?
 - b. A organização dispõe de plano de cargos e salários adequado?
- vii. Considerando as boas práticas de governança e gestão de tecnologia da informação, o Poder Executivo monitora a influência dos requisitos de conformidade externos à organização?
 - a. Quais as iniciativas para fomentar o Governo Digital?
 - b. Quais as iniciativas para utilização de processo administrativo eletrônico?
 - c. Quais as iniciativas para recepção do Decreto nº 10.540/2020 (Siafic)?
 - d. Quais as iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP?
- viii. O planejamento anual das contratações de tecnologia da informação é realizado de forma estruturada?
- ix. As contratações de tecnologia da informação são realizadas de forma eficiente e estruturada?
 - a. A organização estabelece processo de trabalho para o gerenciamento de contratações, com as fases de planejamento da contratação, seleção de fornecedores e gestão de contratos?
 - b. A organização utiliza preferencialmente o pregão eletrônico nas contratações de soluções de TI?
- x. As contratações de tecnologia da informação estão em conformidade com os dispositivos legais dispostos nas Notas Técnicas de TI do TCE-RJ?

Cumpra assinalar os seguintes benefícios estimados, em decorrência da realização da presente Auditoria:

- Reconhecimento da importância da área de TI para o atingimento dos objetivos estratégicos de cada órgão nos municípios;
- Aumento da capacidade da área de TI em atender necessidades e expectativas dos usuários e demais partes interessadas;
- Melhor gestão e controle dos riscos e dos recursos alocados;
- Maior alinhamento das contratações de bens e serviços de TI aos objetivos estratégicos dos municípios;
- Estabelecimento de processos gerenciados para melhor priorizar os investimentos em TI;
- Melhoria da qualidade dos serviços prestados pela TI;
- Melhor prestação de serviços públicos à sociedade.

No que tange à metodologia, foram utilizadas técnicas de análise documental, aplicação de questionário, observação direta das práticas de governança e gestão de TI e entrevistas com os gestores dos jurisdicionados, visando responder as questões formuladas na matriz de planejamento.

O exame dos contratos enfatizou aspectos relacionados à existência de estudos técnicos preliminares e à elaboração de pesquisa de preços de forma abrangente, tanto por ocasião do planejamento da contratação, quanto das renovações contratuais.

As limitações se referem à amostragem selecionada e ao método de obtenção de informações por meio de questionário eletrônico, o qual possui caráter declaratório. Buscou-se a sua redução valendo-se de procedimentos como visitas *in loco*, seleção de amostragem e delimitação do escopo investigado.

Em breve síntese, foram apontados 20 (vinte) Achados de Auditoria, os quais foram agrupados nas seguintes temáticas:

- Governança;
- Gestão de Serviços de TI;
- Gestão de Segurança da Informação;
- Gestão de Pessoas;
- Conformidade aos Requisitos Externos;
- Governo Digital; e
- Contratações.

Assim, ao concluir as atividades, a Unidade de Auditoria elenca os seguintes **Achados de Auditoria**:

- **Achado 01** – Falta de organismo dentro da estrutura da Administração Municipal, como comitê de Tecnologia da Informação, para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI;
- **Achado 02** – Ausência de gestão de riscos de TI;
- **Achado 03** – Ausência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação ou PDTI insuficiente;
- **Achado 04** – Processo de gestão de catálogo de serviços de TI insuficiente;
- **Achado 05** – Processo de gestão de configuração e ativos de TI insuficiente;
- **Achado 06** – Processo de gestão de incidentes de serviços de TI insuficiente;
- **Achado 07** – Processo de gestão de nível de serviço de TI insuficiente;
- **Achado 08** – Processo de gestão de continuidade de serviços de TI insuficiente;
- **Achado 09** – Gestão de segurança da informação insuficiente;
- **Achado 10** – Quadro de pessoal efetivo de TI insuficiente;
- **Achado 11** – Ausência de perfis profissionais de TI para as ocupações de gestores e/ou colaboradores;
- **Achado 12** – Ausência de plano de cargos e salários aos servidores de TI;
- **Achado 13** – Ausência de iniciativas para atendimento aos dispositivos que regem o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;
- **Achado 14** – Ações e atividades insuficientes para adequação aos requisitos mínimos de TI do Siafic;
- **Achado 15** – Iniciativas incipientes de fomento do governo digital;
- **Achado 16** – Iniciativas incipientes de implantação de processo administrativo eletrônico;
- **Achado 17** – Ausência de processo de planejamento das contratações;
- **Achado 18** – Inexistência de processo de trabalho para as contratações de TI;
- **Achado 19** – Realização de pregão preferencialmente na forma presencial em detrimento da forma eletrônica e;
- **Achado 20** – Descumprimento das obrigatoriedades legais dispostas nas Notas Técnicas do TCE-RJ.

Desse modo, os Achados de Auditoria (peça 19, fl. 2) ensejaram proposta de encaminhamento da CAS-TI, em **09.08.23**, pela Comunicação, contendo Determinações e Recomendações aos atuais dirigentes máximos dos entes municipais selecionados. Além disso,

houve proposição de Comunicação ao atual responsável pela unidade central de Controle Interno das Prefeituras de Marica, Saquarema, Rio das Ostras e Volta Redonda.

Registre-se que, na data de **28.08.23**, proferi Despacho Saneador para remessa dos autos ao Núcleo de Distribuição da Secretaria-Geral da Presidência – NDP, para posterior remessa ao douto Ministério Público de Contas - MPC, tendo em vista não ter havido, até aquela oportunidade, a manifestação do *Parquet* de Contas.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao douto Ministério Público de Contas – MPC, devidamente representado por sua Exma. Sra. Procuradora de Contas Aline Pires Carvalho Assuf, o qual posicionou-se em consonância à sugestão da CAS-TI, em parecer de **06.11.23** (peça 24).

Eis o Relatório.

Preliminarmente, insta assinalar que a presente estrutura de análise do Relatório de Auditoria está organizada em três seções, de modo que a seção 1 contextualiza a fiscalização. A seção 2 trata do exame do Relatório, considerando três grupos de Achados relacionados na subseção 2.1. Por fim, a seção 3 registra as considerações finais.

1 - DO CONTEXTO DA FISCALIZAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a presente Auditoria consta do **PAAG/23** que, por sua vez, está alinhado às Diretrizes da Gestão - Biênio 2023-2024. Estas Diretrizes organizaram os instrumentos de fiscalização por políticas públicas a ponto de permitir a ampliação da especialização e a consequente indução de melhoria nos serviços públicos ofertados à sociedade.

Da leitura do Relatório de Auditoria de Conformidade, elaborado segundo as normas de auditoria do TCE-RJ, constata-se que os trabalhos foram conduzidos segundo critérios objetivos, conforme normatização específica.

Tal procedimento resulta no aumento da qualidade nas ações de controle, de forma a manter a credibilidade, a confiança e o respeito dos cidadãos aos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas. Valem ser citados: a garantia plena do exercício, por parte dos jurisdicionados, do contraditório, da ampla defesa e da autotutela, na medida em que os

responsáveis regularmente comunicados/notificados das decisões do Tribunal em processos de auditoria governamental podem melhor entender a atuação desta Corte de Contas. Além disto, oferece oportunidades para proceder ao aperfeiçoamento de seus resultados, com vistas a buscar a melhor qualidade dos serviços públicos.

Recorde-se a reestruturação desta Corte de Contas no sentido de fortalecer sua atuação em políticas públicas, conforme estabelecido pelo Ato Normativo nº 206/21. Deste modo, a fiscalização organizada por políticas públicas permite a ampliação da especialização e a consequente indução de melhoria nos serviços públicos ofertados à sociedade do Estado do Rio de Janeiro.

Nas acepções de responsabilidade e prestação de contas da expressão *accountability*, as Cortes de Contas se deparam com os desafios que cada caso concreto exige para que melhor possa analisar as políticas públicas. Na visão de Machado e Iocken³:

A despeito das dificuldades, o avanço do sistema de *accountability* exige que o exame das contas públicas exercido pelos Tribunais de Contas não se restrinja ao mero exame das dotações orçamentárias relativas a despesas e receitas, mas que avance para contribuir de modo real com o planejamento e a execução das políticas públicas, esclarecendo à sociedade como recursos públicos foram utilizados no atendimento do interesse comum. Torna-se, assim, um instrumento não apenas de controle, mas de planejamento e de auxílio para a tomada de decisão governamental.

As políticas públicas, em sua visão clássica, são organizadas em ciclos com etapas que se diversificam conforme a classificação de vários autores. No entanto, é possível identificar situações reais onde ocorrem os três momentos do ciclo da política: formulação, implementação e avaliação⁴. Deste modo, o estudo do ciclo de políticas públicas reflete importante modelo de análise da governança, que provê oportunidades para previsão e maiores detalhamentos. É o caso dos elementos constantes do presente Relatório de Auditoria acerca da Gestão de TI.

³ [MACHADO, Luciane Beiro de Souza; IOCKEN, Sabrina Nunes. Políticas Públicas para a saúde e o bem-estar sustentáveis: diretrizes do DOS 3 na agenda do controle. In WARPECHOWSKI, Ana Cristina Moraes; GODINHO, Heloisa Helena Antonacio Monteiro; IOCKEN, Sabrina Nunes (Coord.). Políticas Públicas e os ODS da Agenda 2030. Belo Horizonte: Forum, 2021].

⁴ [SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013].

Conforme orientam Figueiredo, Freitas e Santos (2018)⁵, a governança e a gestão de TI são essenciais para a melhoria da própria administração pública e, como tal, recebeu normativos, guias orientativos, além de um papel de destaque nas fiscalizações do Tribunal de Contas da União – TCU.

Neste sentido, eis o entendimento do TCU⁶ disposto no Acórdão 2.308/10 – Plenário, na relatoria do Exmo. Sr. Ministro Aroldo Cedraz:

Governança de TI é o conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à alta administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente utilização de recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com objetivos desta última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio da organização.” (Voto do Ministro Relator – Acórdão 2.308/2010 – Plenário)

De acordo com o TCU⁷ a Governança de TI se traduz, na prática, como um conjunto de políticas, processos, papéis e responsabilidades associados a estruturas e pessoas da organização, de modo a se estabelecer claramente o processo de tomada de decisões e as diretrizes para o gerenciamento e uso da TI, tudo isso de forma alinhada com a visão, missão e metas estratégicas da organização.

Assim, este Relatório de Auditoria buscou verificar os aspectos das políticas de governança e gestão de TI enquanto norteadores das contratações de tecnologia da informação no âmbito dos municípios, analisando, de forma subsidiária, a regularidade das contratações enquanto reflexo de tais políticas para identificar suas causas e propor medidas para mitigá-las.

2 - DO EXAME DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

De início ressalto a importância da matéria analisada pela proeminente CAS-TI uma vez que a Governança e a Gestão de TI buscam garantir estruturas tecnológicas e planejamento

⁵ [FIGUEIREDO, R. M. C.; SANTOS, R. R.; FREITAS, S. A. A. (Org). Governança em tecnologia de informação e comunicação para o setor público. Tribunal de Contas da União. Brasília. 164 p., 2018.].

⁶ Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-de-ti/>, acesso em 27.03.24.

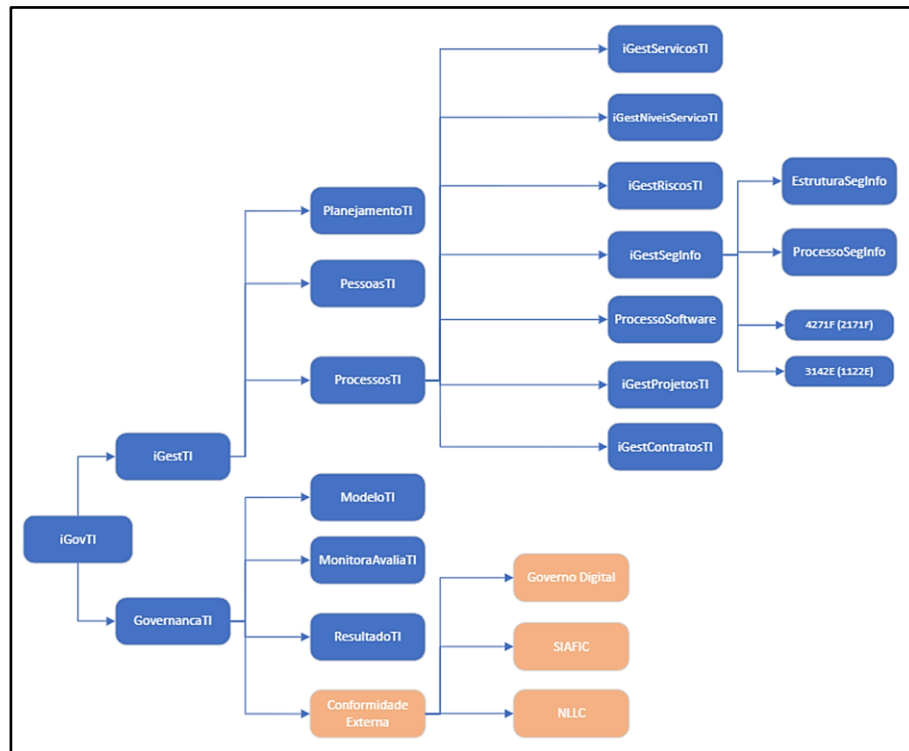
⁷ Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-de-ti/#:~:text=Para%20o%20Information%20Technology%20Governance,e%20as%20estrat%C3%A9gias%20da%20organiza%C3%A7%C3%A3o.%E2%80%9D>, acesso em 27.03.24.

estratégico subsidiando o gerenciamento e controle de políticas públicas por parte das administrações.

Aliás, o tema de contratações e governança em TI vem sendo abordado por esta Corte de Contas ao longo dos últimos anos por meio de procedimentos fiscalizatórios, elencados na Tabela 11 do Relatório de Auditoria (peça 19, fls. 39 a 40).

Na presente fiscalização, por meio do Questionário de Governança e Gestão de TI⁸, foi calculado o índice iGovTI 2023⁹. Para melhor visualização, é importante reproduzir a organização dos agregados do iGovTI, constante da figura 16 do Relatório (peça 19, fl. 42):

Figura 16 - Agregados do iGovTI



Fonte: Elaboração própria, com base no questionário do iGovTI.

Analisadas e tratadas as respostas submetidas, foi apresentado o seguinte resultado do índice iGovTI de 2023, registrada na Tabela 12 do Relatório (peça 19, fl. 43):

⁸ O Questionário está presente no anexo “007 - Questionário iGovTI.zip\CAS-TI - Questionário de Governança e Gestão de TI.pdf”.

⁹ Desde 2010, ano em que foi desenvolvido, o TCU utiliza o índice de Governança de TI (iGovTI). Este índice se preza a refletir de forma ampla a situação de Governança de TI da Administração Pública Federal (APF).

Tabela 12 - Índices iGovTI 2023 dos jurisdicionados

	Respostas recebidas			Após análise da Equipe		
	iGovTI	GovernançaTI	iGestTI	iGovTI	GovernançaTI	iGestTI
Maricá	0,1552	0,1508	0,1596	0,2164	0,2650	0,1678
Rio das Ostras	0,0794	0,0310	0,1277	0,0745	0,0310	0,1179
Saquarema	0,1220	0,1252	0,1188	0,0722	0,0614	0,0830
Volta Redonda	0,0515	0,0154	0,0877	0,0489	0,0154	0,0824

Fonte: Elaboração própria; base: questionário do iGovTI 2023 aplicado aos jurisdicionados.

Em registro, vale destacar que os **níveis de maturidade**, da seguinte forma: inexpressivo (até 15%), inicial (de 15% a 40%), intermediário (de 40% a 70%) e aprimorado (acima de 70%). Nesta classificação, os resultados indicam que somente o município de Maricá atingiu o nível inicial, tanto para a dimensão governança de TI, quanto para a dimensão de gestão de TI. Isso confere sinalização para a interpretação dos Achados, adiante.

2.1 – DOS ACHADOS

No que se refere ao Resultados da Fiscalização, ocorreram 20 (vinte) Achados de Auditoria. Visando ao melhor exame, foram destacadas sínteses de três categorias de Achados que consideram os grupos temáticos do Relatório, descritos neste exame, em fl. 4. Esse destaque de categorias se justifica ante o conceito de Governança de TI, que é responsável por determinar e supervisionar uma direção estratégica para o setor, e diante do conceito de Gestão de TI, que tem por missão transformar o direcionamento estratégico em operações para atingir os objetivos.

Assim, a categoria referente à **Governança** reúne Governança e Governo Digital enquanto aquela relacionada à **Gestão** alberga: Gestão de Serviços de TI, Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Pessoas. A categoria de **Planejamento Licitatório e Contratual** toca a Conformidade aos Requisitos Externos e as Contratações.

Portanto, as categorias assim se dispõem:

1- Governança (Governança e Governo Digital):

- *Achados 1, 3, 10, 11, 12, 14 e 15;*

2- Gestão (Gestão de Serviços de TI, Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Pessoas):

- *Achados 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16;*

3- Planejamento Licitatório e Contratual (Conformidade aos Requisitos Externos e Contratações):

- *Achados: 13, 17, 18, 19 e 20.*

Cumpre salientar, nesta categoria de Achados, que há destaques do conjunto legal, doutrinário e jurisprudencial de Cortes de Contas brasileiras para subsidiar as conclusões da laboriosa CAS-TI. Passa-se, doravante, ao exame de cada categoria, nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.

2.1.1 Governança (Governança e Governo Digital):

- *Destaques dos Achados 1, 3, 10, 11, 12, 14 e 15;*

A governança em TI é um conjunto de práticas e processos que visa garantir o uso eficiente e eficaz dos recursos de TI, alinhados aos objetivos estratégicos de uma organização. Neste sentido, no que tange ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação como principal instrumento de governança, verifica-se que, dos quatro municípios avaliados, **apenas Maricá conta com tal Comitê, de natureza multidisciplinar**, cuja atuação está evidenciada por meio de suas atas de reuniões.

A Corte de Contas fluminense, em sede do Processo TCE-RJ nº 212.981-7/17, em decisão da sessão plenária de 08.05.18, manifestou entendimento nestes termos da Exma Sra. Conselheira Marianna Montebello Willeman:

A falta de um organismo dentro da estrutura da Administração Municipal voltado para a definição de prioridades e metas eleva o risco de contratações malsucedidas, tendo decerto contribuído para o cenário descrito no relatório de auditoria [...]

Conforme apontado por Prando (2015)¹⁰, a falta de um comitê de Tecnologia da Informação para definir prioridades e monitorar o desempenho da TI pode ter várias consequências negativas. Algumas delas são:

- Falta de alinhamento entre as demandas da administração e as soluções tecnológicas implementadas, o que pode resultar em soluções inadequadas e ineficientes para atender às necessidades da organização.
- Ausência de direcionamento estratégico para a área de TI, o que pode levar a investimentos desnecessários ou inadequados em tecnologia.
- Dificuldade em identificar e resolver problemas relacionados à TI, já que não há uma instância responsável por monitorar o desempenho e tomar ações corretivas.
- Falta de definição de prioridades, o que pode resultar em atrasos e falta de foco nos projetos de TI.
- Baixa qualidade dos serviços de TI, já que não há um órgão responsável por garantir a qualidade e a eficiência dos processos e sistemas.
- Falta de transparência e prestação de contas na área de TI, já que não há um comitê para monitorar e avaliar os resultados alcançados.

Essas são apenas algumas das consequências possíveis da falta de um comitê de Tecnologia da Informação na definição de prioridades e monitoramento do desempenho da TI. É importante ressaltar que cada organização pode enfrentar desafios específicos relacionados à governança em TI, e a presença de um comitê pode ajudar a mitigar esses problemas.

Quanto ao Governo Digital, houve pontos relevantes não tratados pelos jurisdicionados auditados, denotando a necessidade de harmonizar o conjunto de normativos apresentados com o disposto na Lei do Governo Digital (Lei Federal nº 14.129/21) e com outras fontes que abranjam a temática em tela.

Convém que os entes públicos municipais promovam aderência à mencionada lei, como dispõe o art. 2º, III:

Art. 2º. Esta Lei aplica-se:

[...]

III - às administrações diretas e indiretas dos **demais entes federados**, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, **desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios.**

¹⁰ [PRANDO, E. C. Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação (TI) no Serviço Público: estudo de caso do comitê gestor de Tecnologia da Informação (TI) no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos) – Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos, UFSCAR, São Carlos.].

2.1.2 Gestão (Gestão de Serviços de TI, Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Pessoas):

- Destaques dos Achados 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16;

Para avaliar as atividades desenvolvidas por um setor de TI e criar soluções para problemas e falhas nos processos, é necessário o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento de indicadores que possa subsidiar a tomada de decisão de um gestor. Por esta trilha, o TCU, na relatoria do Exmo. Sr. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, sob o Acórdão nº 1.684/14 se posiciona da seguinte maneira:

Para a organização ter condições de avaliar seu desempenho na gestão e no uso de TI, é necessário estabelecer objetivos institucionais de TI, indicadores de desempenhos para cada objetivo, metas para cada indicador e monitorar regularmente esses indicadores, conforme recomendado no item 9.1 do Acórdão 2308/2010-TCU-Plenário.

Em relação à ausência de gestão de serviços de TI, Miranda (2017)¹¹ ensina que a Administração Municipal pode ser afetada com os riscos adiante:

- Exposição a ameaças cibernéticas: Sem uma gestão adequada de riscos de TI, a Administração Municipal fica mais vulnerável a ataques cibernéticos, como invasões de sistemas, roubo de dados e interrupção de serviços. Isso pode resultar em perda de informações sensíveis, danos à reputação e prejuízos financeiros.
- Falta de continuidade dos serviços: A ausência de uma gestão de riscos eficiente pode levar a interrupções nos serviços de TI, o que afeta diretamente a prestação de serviços públicos. Isso pode causar insatisfação dos cidadãos, impacto na eficiência dos processos e até mesmo colocar em risco a segurança e o bem-estar da população.
- Desperdício de recursos: A falta de uma gestão de riscos de TI pode resultar em investimentos inadequados em segurança e infraestrutura, levando a gastos desnecessários ou ineficientes. Isso significa que recursos financeiros e humanos podem ser desperdiçados em soluções que não são eficazes na proteção dos sistemas e dados da Administração Municipal.

2.1.3 Planejamento Licitatório e Contratual (Conformidade aos Requisitos Externos e Contratações):

- Destaques dos Achados: 13, 17, 18, 19 e 20.

¹¹ [MIRANDA, Rodrigo F. A. Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2017.].

Na Administração Pública, o planejamento não é uma opção, mas um dever político do gestor que tem o dever manejar os recursos públicos da forma mais eficaz e eficiente possível, de modo a gerar maior benefício à sociedade. Neste sentido, diante da deficiência de tal item, vale reproduzir as informações trazidas pela ilustre CAS-TI, no Relatório (peça 19, fl. 249);

O Planejamento das Contratações é o processo de levantamento e consolidação de todas as contratações que um determinado órgão pretende realizar ou prorrogar em um período futuro. É razoável e costumeiro que esse período coincida com um exercício financeiro. **Ele auxilia na otimização dos recursos disponíveis e no aprimoramento dos processos de trabalho.**

Tal planejamento é **capaz de auxiliar a organização no alcance de suas metas e objetivos**, permitindo uma análise gerencial, auxiliando o nível intermediário e o nível estratégico nas decisões e possíveis intervenções (grifo nosso).

Nesta trilha, destaque-se a identificação de realização de pregão presencial em detrimento da forma eletrônica, que culminou no Achado 19. Aliás, é pacífico o entendimento nesta Corte de Contas fluminense que a forma eletrônica tem o fito de melhor fomentar a competitividade. Eis excerto de julgado da Corte estadual, constante do Processo TCE-RJ nº 221.516-6/22, sendo relatora a Exma. Sra. Conselheira Marianna Montebello Willemann, em sessão plenária virtual de 22.08.22 (Acórdão 134570/2022):

A excepcionalidade do uso do pregão presencial, constante do art. 1º, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019 é relacionada a hipóteses em que o pregão eletrônico resta inviabilizado, restrito a situações específicas e anormais.; **não há, neste sentido, a prerrogativa para a Administração se quedar inerte, mantendo o uso do pregão presencial *ad eternum*, a despeito de todos os pontos positivos trazidos pela modalidade eletrônica. O gestor público deve empreender esforços em prol da economicidade e da eficiência, princípios estes sobremaneira prestigiados pelo uso do pregão eletrônico.** (grifo do autor).

Por fim, enfatize-se o descumprimento das obrigações legais dispostas nas Notas Técnicas deste Tribunal de Contas, implicando a ocorrência do Achado 20. Tais notas denotam o entendimento da Corte acerca da economicidade em contratações de bens e serviços da área de TI, com orientações sobre os elementos obrigatórios nos processos administrativos de contratação

Em resumo, estes Achados evidenciam a necessidade de uma governança e gestão efetivas em TI, que envolva a definição de políticas, a gestão de riscos, a elaboração de planos diretores, a implementação de processos de gestão e a adequação às normas e requisitos legais.

A falta de uma estrutura organizacional adequada, como um comitê de TI, pode resultar em falta de direcionamento estratégico, falta de monitoramento e falta de alinhamento entre as demandas da administração e as soluções tecnológicas implementadas. Além disso, a ausência de processos e iniciativas adequadas pode levar a problemas como falta de segurança da informação, falta de capacidade de resposta a incidentes, falta de continuidade dos serviços de TI e falta de adequação às normas e requisitos legais.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança e gestão de TI são instrumentos com atribuições de monitorar, avaliar e direcionar a gestão. Neste sentido, as estruturas de governança de TI na administração pública devem se adequar com metas definidas em planos plurianuais para entregar melhores serviços à sociedade. Nesse contexto é que os órgãos de controle monitoram e fiscalizam as organizações públicas, viabilizando melhores desempenhos de governança e gestão de TI, conforme verificado pelo cálculo do índice iGovTI 2023.

O presente relatório trata de Auditoria de Conformidade com aspectos operacionais realizada no âmbito das Prefeituras Municipais de Maricá, Rio das Ostras, Saquarema e Volta Redonda. O objetivo da auditoria foi verificar os aspectos das políticas de Governança e Gestão de TI relacionados às contratações de Tecnologia da Informação nos municípios. Foi constatado que os municípios auditados apresentam um cenário de governança e gestão de TI não estruturado e não gerenciado, com atividades realizadas sem processos definidos e formalizados.

O índice de maturidade do iGovTI, que mede a governança de TI, foi baixo nos municípios auditados. Além disso, foi observado que o quadro de pessoal efetivo de TI é insuficiente para a execução das atividades de governança e gestão. Recomendações foram propostas aos órgãos municipais, incluindo a criação de uma estrutura de governança, a elaboração de um Plano Diretor de TI, a formalização de processos de trabalho e a adequação do quadro de recursos humanos. A auditoria foi conduzida de forma dialogada, com apresentações presenciais dos Achados aos jurisdicionados, e os gestores dos municípios foram colaborativos ao fornecer informações e documentos solicitados.

É vital, portanto, a consolidação dos procedimentos de Governança e Gestão de TI nas Prefeituras Municipais, de tal modo que estas práticas gerem benefícios à sociedade, por meio

de melhor prestação de serviços ao cidadão, de maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos em TI, bem como de preservação de valor público, com um gerenciamento consistente dos riscos críticos ao negócio.

Ante o exposto, posiciono-me **PARCIALMENTE DE ACORDO** com a proeminente Unidade de Auditoria e com o douto Ministério Público de Contas, cingindo a minha parcial divergência tão somente *quanto à Comunicação com Determinação aos municípios que não fizeram parte diretamente da presente Auditoria, de maneira que entendi ser adequada a Comunicação com Ciência*. Assim sendo, procedi com ajustes redacionais e,

VOTO:

I. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Maricá**, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES**, alertando-o de que o não atendimento injustificado enseja as sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, uma vez que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em Auditoria futura desta Corte de Contas:

I.1. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/21, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103 (Achado 02);

I.2. Elabore, Aprove e Publique a Política de Segurança da Informação - PSI, alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002/22, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação (Achado 09);

I.3. Cumpra o disposto no art. 37, V, da Constituição Federal de 1988, bem como aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal Tema de Repercussão Geral nº 1.010, na estruturação da Subsecretaria de Planejamento e Governança em Tecnologia da Informação - SPGTI (Achado 10);

I.4. Promova, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/20, art. 11, § 5º, a conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário do Siafic, e providencie sua adequação aos itens 18, 19 e 23 do Plano de Ação disposto no anexo único do Decreto Municipal nº 699/21 (Achado 14);

I.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto na Lei Federal nº 13.460/17, art. 7º, *caput*, § 2º, § 3º e § 4º (Achado 15);

I.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/14, art. 24, II, IV, X c/c art. 25, I, IV, V; e na Lei Federal nº 13.460/17, art. 5, XIII, estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal em harmonia com os dispositivos Decreto Municipal nº 1.001/23, bem como com os dispositivos da Lei Federal nº 12.527/11, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações (Achado 16);

I.7. Garanta a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 922/22 e art. 11 do Decreto nº 937/22, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade (Achado 19);

I.8. Caracterize de forma clara e idônea os serviços de TI de natureza continuada, demonstrando a essencialidade de forma permanente e contínua dos serviços sendo contratados, dentro das hipóteses de garantia da integridade do patrimônio público ou do funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que a interrupção destes serviços pode comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional, abstendo-se de estender por mais de 4 anos os contratos que não sejam desta natureza (Achado 20);

I.9. Demonstre, previamente às renovações contratuais, os benefícios econômicos das prorrogações através de pesquisas de mercado, que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual, conforme Súmula TCE-RJ 02/18 (Achado 20);

I.10. Estruture, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Maricá para

solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

I.10.1. Estabeleça processo de monitoramento periódico do desempenho da TI, como parte das atribuições do Comitê Gestor de TI, com base em indicadores e metas relevantes para o atingimento dos objetivos estratégicos (Achado 01);

I.10.2. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos (Achado 02);

I.10.3. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município (Achado 02);

I.10.4. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias (Achado 02);

I.10.5. Inclua nas versões futuras do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Achado 03):

I.10.5.1. Objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;

I.10.5.2. Identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI e as ações para mitigá-los;

I.10.5.3. Alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos etc.) necessários para a execução do plano.

I.10.6. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (Achado 05), e:

I.10.6.1. Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

I.10.6.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente;

I.10.6.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

I.10.7. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 07), e:

I.10.7.1. Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

I.10.7.2. Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;

I.10.7.3. Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;

I.10.7.4. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

I.10.8. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 08), e:

I.10.8.1. Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

I.10.8.2. Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho;

I.10.8.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

I.10.9. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal¹², que contenha, minimamente, os seguintes itens (Achado 09):

I.10.9.1. Tipo de backup utilizado (completo/full, diferencial ou incremental);

¹² Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>, acesso em 19.06.23.

I.10.9.2. Frequência (diária, semanal, mensal etc.);

I.10.9.3. Período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);

I.10.9.4. Local seguro de armazenamento de backup, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;

I.10.9.5. Teste regular de mídias de backup para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário.

I.10.10. Defina formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (Achado 09);

I.10.11. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (Achado 10):

I.10.11.1. Se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;

I.10.11.2. Se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal.

I.10.12. Avalie a conveniência e oportunidade do provimento de servidores de TI, ocupação criada pela Lei Complementar nº 150/06 (Achado 10);

I.10.13. Execute e conclua, no prazo planejado, o projeto PLA170 a fim de que seja criada a carreira de gestor de TI no âmbito municipal (Achado 10);

I.10.14. Avalie a situação do quantitativo de servidores comissionados na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura frente aos servidores efetivos e envide esforços

no sentido de diminuir o nível de não efetivos do órgão, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal (Achado 10);

I.10.15. Avalie a possibilidade de promover ajustes no quadro funcional da Subsecretaria de Planejamento e Governança em Tecnologia da Informação - SPGTI, de modo que as funções sensíveis da área de TI sejam exercidas exclusivamente por servidores do quadro permanente de pessoal, evitando, dessa forma, o exercício de atribuições próprias de servidores efetivos do quadro de pessoal do órgão por servidores terceirizados (Achado 10);

I.10.16. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 e (Achado 11):

I.10.16.1. Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;

I.10.16.2. Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

I.10.17. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 12), e:

I.10.17.1. Elabore estudos a fim de editar plano de cargos e salários contemplando os servidores de TI, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos a capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas;

I.10.17.2. Considere incluir na Lei de Criação de Carreira de gestor de TI, prevista pelo PLA170, dispositivos contendo os requisitos, atribuições, progressões e incentivos à carreira no âmbito municipal.

I.10.18. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/21 e de iniciativas de Governo Digital (Achado 15);

I.10.19. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores (Achado 20);

I.10.20. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23 (Achado 20).

II. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Rio das Ostras**, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** a seguir, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, uma vez que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em Auditoria futura desta Corte de Contas:

II.1. Institua o Comitê de Tecnologia da Informação, com participação de representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura, priorizar os investimentos e monitorar o desempenho da TI (Achado 01);

II.2. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/21, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103 (Achado 02);

II.3. Estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, o qual deve contemplar minimamente (Achado 03):

II.3.1. Objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;

II.3.2. Identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;

II.3.3. Projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;

II.3.4. Alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano;

II.3.5. Ações de divulgação e monitoramento do PDTI, após aprovado pela mais alta autoridade do órgão, conforme melhores práticas do COBIT 2019 e princípios da norma ISO 38.500:2018.

II.4. Planeje sua aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, mediante plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas, à luz do disposto na Lei Federal nº 14.133/21, art. 174, I; na Deliberação TCE-RJ nº 335/22, art. 2º; no Acórdão nº 1.731/22 TCU – Plenário e no Processo TCE-RJ nº 213.818-2/21 - Acórdão nº 29092/21 (Achado 13);

II.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/17, art. 7º, caput, § 2º, § 3º e § 4º (Achado 15);

II.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/14, art. 24, II, IV, X c/c art. 25, I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/17, art. 5, XIII, estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/20, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/11 (Achado 16);

II.7. Estructure, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

II.7.1. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos (Achado 02);

II.7.2. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município (Achado 02);

II.7.3 Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias (Achado 02);

II.7.4. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 04), e:

II.7.4.1. Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

II.7.4.2. Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários;

II.7.4.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

II.7.5. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (Achado 05), e:

II.7.5.1. Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

II.7.5.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração, que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente;

II.7.5.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

II.7.6. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 06), e:

II.7.6.1. Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

II.7.6.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;

II.7.6.3. Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;

II.7.6.4. Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;

II.7.6.5. Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;

II.7.6.6. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

II.7.7. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 07), e:

II.7.7.1. Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

II.7.7.2. Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;

II.7.7.3. Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;

II.7.7.4. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

II.7.8. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 08), e:

II.7.8.1. Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

II.7.8.2. Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho;

II.7.8.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

II.7.9. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 11), e:

II.7.9.1. Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;

II.7.9.2. Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

II.7.10. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/20 e à normativos vindouros (Achado 14);

II.7.11. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/21 e de iniciativas de Governo Digital (Achado 15).

III. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Saquarema**, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES**, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, uma vez que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em Auditoria futura desta Corte de Contas:

III.1. Institua o Comitê de Tecnologia da Informação, com participação de representantes das principais secretarias, com a responsabilidade de alinhar as ações de TI aos objetivos da Prefeitura, priorizar os investimentos e monitorar o desempenho da TI (Achado 01);

III.2. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/21 arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103 (Achado 02);

III.3. Estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, o qual deve contemplar minimamente (Achado 03):

III.3.1. Objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;

III.3.2. Identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;

III.3.3. Projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;

III.3.4. Alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos, etc) necessários para a execução do plano;

III.3.5. Ações de divulgação e monitoramento do PDTI, após aprovado pela mais alta autoridade do órgão, conforme melhores práticas do COBIT 2019 e princípios da norma ISO 38.500:18.

III.4. Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação - PSI, alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma NBR ISO/IEC 27002/22, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgar necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação (Achado 09);

III.5. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/17, art. 7º, *caput*, § 2º, § 3º e § 4º (Achado 15);

III.6. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/2014, art. 24, II, IV, X c/c art. 25, I, IV, V, e na Lei Federal nº 13.460/17, art. 5, XIII, estudos e plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/20, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/11 (Achado 16);

III.7. Elabore, à luz do princípio constitucional da eficiência e do princípio do planejamento do Decreto-Lei nº 200/67, art. 6º, I; da Lei Federal nº 14.133/21, arts. 5º, *caput*, e 12, VII, e dos Acórdãos TCU – Plenário nº 2.622/15 e nº 1.637/21, o processo de planejamento das contratações, contemplando no mínimo, a anualidade do planejamento de contratações, a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento, a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação, a aprovação do Chefe do Poder Executivo, a publicação do plano em sítio eletrônico e no Portal Nacional de Compras Públicas (Achado 17);

III.8. Cumpra, nos processos de aquisição de bens e serviços de TI, os requisitos delineados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23, garantindo especificamente que (Achado 20):

III.8.1. Sejam realizados estudos técnicos preliminares previamente à elaboração do projeto básico ou do termo de referência;

III.8.2. Nos casos de opção por aglutinação do objeto, justifique e demonstre, nos estudos técnicos preliminares, as vantagens da escolha, considerando aspectos técnicos e econômicos entre as duas opções;

III.8.3. As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações e às renovações contratuais obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual, conforme Súmula TCE-RJ 02/18.

III.9. Estruture, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Saquarema para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

III.9.1. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos (Achado 02);

III.9.2. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI no município (Achado 02);

III.9.3. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias (Achado 02);

III.9.4. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 04), e:

III.9.4.1. Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

III.9.4.2. Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários;

III.9.4.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

III.9.5. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, itens 5.2.6 - *IT asset management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (Achado 05), e:

III.9.5.1. Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

III.9.5.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente;

III.9.5.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

III.9.6. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 06), e:

III.9.6.1. Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

III.9.6.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;

III.9.6.3. Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;

III.9.6.4. Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;

III.9.6.5. Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;

III.9.6.6. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

III.9.7. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 07), e:

III.9.7.1. Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

III.9.7.2. Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;

III.9.7.3. Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;

III.9.7.4. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

III.9.8. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 08), e:

III.9.8.1. Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

III.9.8.2. Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio

(BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho;

III.9.8.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

III.9.9. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal¹³, que contenha, minimamente, os seguintes itens (Achado 09):

III.9.9.1. Tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);

III.9.9.2. Frequência (diária, semanal, mensal etc.);

III.9.9.3. Período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);

III.9.9.4. Local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;

III.9.9.5. Teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário.

III.9.10. Defina, formalmente, uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (Achado 09);

III.9.11. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (Achado 10):

¹³ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19.06.23.

III.9.11.1. Se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;

III.9.11.2. Se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal.

III.9.12. Avalie a conveniência e oportunidade da criação de cargos e carreira para servidores de TI (Achado 10);

III.9.13. Avalie a situação de terceirização de pessoal na área de Tecnologia da Informação da Prefeitura e envide esforços no sentido de diminuir o nível de terceirização, com vistas a minimizar a dependência a agentes externos da Administração e que os papéis sensíveis da área de TI sejam ocupados por servidores do quadro permanente de pessoal (Achado 10);

III.9.14. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18 e no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 11), e:

III.9.14.1. Edite e publique ato que defina perfis profissionais mínimos para provimento das ocupações de gestão de TI da organização, elencando seus requisitos, atribuições e responsabilidades, atentando para a necessidade de que sejam revisados periodicamente;

III.9.14.2. Elabore processo formal de recrutamento baseado nos perfis definidos.

III.9.15. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda o padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/20 e à normativos vindouros (Achado 14);

III.9.16. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/21 e de iniciativas de Governo Digital (Achado 15);

III.9.17. Defina, padronize, aprove e documente um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/22, atentando para que (Achado 18):

III.9.17.1. Promova a sua implementação nos diversos setores por meio de normativos e regulamentações;

III.9.17.2. Promova a transparência ativa dos documentos preparatórios dos processos de contratação (Documento de Oficialização de Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, por exemplo), bem como disponibilize os instrumentos de planejamento da contratação e seus documentos relacionados, uma vez finalizada a sua fase interna, motivando a preservação de sigilo temporário sobre esses documentos sempre que a situação, excepcionalmente, exigir, de maneira justificada e suficiente para externar o motivo do sigilo temporário.

III.9.18. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores (Achado 20);

III.9.19. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23 (Achado 20).

IV. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Volta Redonda**, nos termos do art. 15, I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** a seguir, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, uma vez que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em Auditoria futura desta Corte de Contas:

IV.1. Instrua seus processos de contratações considerando a análise de riscos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/21, arts. 11, 18, 22, 69, 72 e 103 (Achado 02);

IV.2. Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação - PSI, alinhada ao Plano Estratégico do município, e adote as boas práticas estabelecidas na Norma NBR ISO/IEC 27002/22, contendo princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a segurança da informação (Achado 09);

IV.3. Cumpra o disposto no art. 39, *caput*, da CRFB/88 (ADI nº 2.135) e, em atendimento ao princípio da eficiência do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, implemente adequado plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados – EPD/VR (Achado 12);

IV.4. Planeje sua aderência ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, mediante plano de ação que detalhe as medidas a serem adotadas, à luz do disposto na Lei Federal nº 14.133/21, art. 174, I; na Deliberação TCE-RJ nº 335/22, art. 2º; no Acórdão nº 1.731/22 TCU – Plenário e no Processo TCE-RJ nº 213.818-2/21 - Acórdão nº 29092/21 (Achado 13);

IV.5. Endosse, à luz do disposto na Lei Complementar nº 101/00, art. 48, § 6º e no Decreto Federal nº 10.540/20, art. 1º, § 1º, a qualidade do Sistema Único para todos os poderes e órgãos por **meio de regulamentação do Siafic**, ressaltando a preservação da autonomia entre os poderes (Achado 14);

IV.6. Promova, à luz do disposto no Decreto Federal nº 10.540/20 (Achado 14):

IV.6.1. Mecanismos de autenticação de usuários, no mínimo com CPF e senha, art. 11, § 3º, I;

IV.6.2. Termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic, art. 11, § 2º, II;

IV.6.3. Conservação em arquivo eletrônico centralizado dos documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário, art. 11, § 5º;

IV.6.4. Cópia de segurança da base de dados do Siafic que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação, art. 15.

IV.7. Promova adequação das Cartas de Serviços ao disposto Lei Federal nº 13.460/17, art. 7º, *caput*, § 2º, § 3º e § 4º (Achado 15);

IV.8. Promova, à luz do princípio constitucional da eficiência, do disposto na Lei Federal nº 12.965/14, art. 24, II, IV, X c/c art. 25, I, IV, V; na Lei Federal nº 13.460/17, art. 5, XIII e nos Decretos Municipais nº 17.724 e nº 17.725, a elaboração do Plano de Implantação do SEI-VR, do Cronograma de Implantação e do Projeto Piloto (Achado 16);

IV.9. Elabore, à luz do princípio constitucional da eficiência e do princípio do planejamento, do Decreto-Lei nº 200/67, art. 6º, I; da Lei Federal nº 14.133/21, arts. 5º, *caput* c/c art.12, VII, e dos Acórdãos TCU – Plenário nº 2.622/15 e nº 1.637/21, o processo de planejamento das contratações, contemplando no mínimo, a anualidade do planejamento de contratações, a participação dos diversos órgãos na elaboração do planejamento, a análise das demandas visando a racionalização dos processos de contratação, a aprovação do Chefe do Poder Executivo, a publicação do plano em sítio eletrônico e no Portal Nacional de Compras Públicas (Achado 17);

IV.10. Demonstre, previamente, às renovações contratuais, os benefícios econômicos das prorrogações através de pesquisas de mercado, que obedeçam aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual, conforme Súmula TCE-RJ 02/18 (Achado 20);

IV.11. Estruture, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela **Prefeitura Municipal de Volta Redonda** para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

IV.11.1. Defina formalmente uma política de *backup* e restauração dos dados aos moldes do modelo disponibilizado pelo Governo Federal ¹⁴, que contenha, minimamente, os seguintes itens (Achado 09):

IV.11.1.1. Tipo de *backup* utilizado (completo/*full*, diferencial ou incremental);

IV.11.1.2. Frequência (diária, semanal, mensal etc.);

IV.11.1.3. Período de retenção (2 meses, 6 meses, 12 meses etc.);

IV.11.1.4. Local seguro de armazenamento de *backup*, a uma distância suficiente para escapar de qualquer dano causado por um desastre no local principal;

IV.11.1.5. Teste regular de mídias de *backup* para assegurar que elas possam ser confiadas para uso emergencial, quando necessário.

IV.11.2. Defina formalmente uma política de controle de acessos envolvendo requisitos de negócio relacionados, gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, ao sistema operacional, às aplicações e às informações (Achado 09);

IV.11.3. Elabore estudos, atendendo às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às de governança e gestão de TI elencados no APO07 – *Managed Human Resources* (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, a fim de avaliar a estrutura de recursos humanos dos setores de TI, verificando (Achado 10):

¹⁴ Modelo de Política de Backup – disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/ppsi/modelo_politica_backup.pdf>. Acesso em 19.06.23.

IV.11.3.1. Se o quantitativo e a qualificação dos servidores são suficientes ao desempenho das atribuições da área e ao atendimento das necessidades das demais unidades integrantes do órgão;

IV.11.3.2. Se as atividades ligadas ao planejamento estratégico de TI, à coordenação, à fiscalização e ao controle das ações do setor são executadas por servidores do quadro permanente de pessoal.

IV.11.4. Atenda às boas práticas e princípios de governança do setor público, assim como às boas práticas de governança e gestão de TI elencados na Norma Técnica ABNT ISO/IEC 38.500/18 e no APO07 – Managed Human Resources (Recursos humanos gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, edite plano de cargos, carreiras e salários no cumprimento da Determinação IV.3, contendo, ao menos, dispositivos sobre progressão funcional, incentivos a capacitação profissional e avaliação de desempenho dos servidores, e considerando avaliar a estipulação de remuneração coerente com a relevância das atribuições desenvolvidas (Achado 12);

IV.11.5. Promova, à luz do Decreto Federal nº 10.540/20, art. 1º, § 6 c/c art. 2º, II e XIX e “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, itens 16 e 17, a integração dos sistemas estruturantes com o Siafic, no mínimo, por meio de rotinas automáticas de importação (Achado 14);

IV.11.6. Estabeleça processo formal de trabalho para o aprimoramento e adequação contínuos para a integração do Siafic com os sistemas estruturantes (RH, Patrimônio, Licitação etc.), zelando para que atenda ao padrão mínimo disposto no Decreto Federal 10.540/20 e à normativos vindouros (Achado 14);

IV.11.7. Promova estudos acerca da adoção da Lei Federal nº 14.129/21 e de iniciativas de Governo Digital (Achado 15);

IV.11.8. Defina, padronize, aprove e documente um processo de trabalho para realizar as contratações de produtos e serviços de TI em âmbito municipal, observando os dispositivos legais elencados na Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23, e de maneira subsidiária, no que couber, ao disposto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94/22, atentando para que (Achado 18):

IV.11.8.1. Promova a sua implementação nos diversos setores por meio de normativos e regulamentações;

IV.11.8.2. Promova a transparência ativa dos documentos preparatórios dos processos de contratação (Documento de Oficialização de Demanda - DOD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, por exemplo), bem como disponibilizem os instrumentos de planejamento da contratação e seus documentos relacionados, uma vez finalizada a sua fase interna, motivando a preservação de sigilo temporário sobre esses documentos sempre que a situação, excepcionalmente, exigir, de maneira justificada e suficiente para externar o motivo do sigilo temporário.

IV.11.9. Realize ações de capacitação da equipe responsável pelas estimativas de preço das contratações de TI, abrangendo: conceitos fundamentais de estatística e a utilização de fontes para uma pesquisa de preços ampla, como portais de compras governamentais; base de notas fiscais eletrônicas; pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços; além da pesquisa com os fornecedores (Achado 20);

IV.11.10. Considere, como norteadores das contratações de TI, a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23 (Achado 20).

V. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Diretor Presidente da Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR)**, nos termos do art. 15, I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpra as **DETERMINAÇÕES** a seguir, alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, uma vez que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em Auditoria futura desta Corte de Contas:

V.1. Adote as ações necessárias para que a empresa exerça o papel de governança de Tecnologia da Informação do município, delineado no art. 4º, II, do seu Estatuto, através das reuniões do Conselho de Administração, conforme competências dispostas nos arts. 9º e 10, também do Estatuto, especialmente no que tange ao alinhamento das ações de TI aos

objetivos da Prefeitura, à priorização dos investimentos e ao monitoramento do desempenho da TI (Achado 01);

V.2. Comprometa-se formalmente com a gestão de riscos, através da publicação de política ou outro instrumento similar que contenha os objetivos, princípios, diretrizes, papéis e responsabilidades da gestão de riscos nos órgãos, em cumprimento ao disposto no art. 10, III, de seu Estatuto (Achado 02);

V.3. Estabeleça formalmente processos contínuos de gestão de riscos de TI na EPD/VR, em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto (Achado 02);

V.4. Inclua nos planos de TI os riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI, com as respectivas ações mitigatórias, em cumprimento ao disposto no art.10, III, de seu Estatuto (Achado 02);

V.5. Adote as ações necessárias, conforme atribuições elencadas no art. 4º do seu estatuto; e competências dispostas nos arts. 9º e 10º do mesmo estatuto, para que a empresa estabeleça formalmente um processo estruturado, com participação de representantes das principais secretarias, visando elaborar, manter e revisar periodicamente um Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual deve contemplar minimamente (Achado 03):

V.5.1. Objetivos, indicadores e metas de TI, alinhados aos objetivos de negócio;

V.5.2. Identificação dos riscos que possam impactar no cumprimento dos objetivos estratégicos e das metas de TI;

V.5.3. Projetos, aquisições e demais ações necessárias para o atingimento das metas fixadas e/ou para a mitigação de riscos de TI;

V.5.4. Alocação de recursos (financeiros, humanos, tecnológicos etc.) necessários para a execução do plano.

V.6. Estruture, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas pela **Empresa de Processamento Eletrônico de Dados de Volta Redonda (EPD/VR)**, braço responsável pela governança e gestão de TI municipal, para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano

de Ação, registrando este em um Processo Administrativo, no modelo a seguir, observando as **RECOMENDAÇÕES** relacionadas a seguir:

Plano de Ação				
Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

V.6.1. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.2.4 – Gerenciamento de catálogo de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.10 - *Service catalogue management* (Gerenciamento de catálogo de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019 (Achado 04), e:

V.6.1.1. Elabore e documente seu processo de gestão de catálogo de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

V.6.1.2. Elabore catálogo dos serviços de TI prestados pela área de tecnologia da informação da organização, contendo, ao menos, as descrições de cada um dos serviços, seus nomes, metas de níveis de serviço, forma de acesso e perfil do solicitante, em linguagem clara e objetiva, assegurando que ele seja de fácil acesso, atualizado periodicamente e amplamente disponível para seus usuários;

V.6.1.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

V.6.2. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas nos itens 8.2.5 - Gerenciamento de ativos e 8.2.6 – Gerenciamento de configuração da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, itens 5.2.6 - *IT asset management*

(Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) e 5.2.11 *Service configuration management* (Gerenciamento de ativos de TI – tradução livre) do ITIL4 (Achado 05), e:

V.6.2.1. Elabore e documente seu processo de gestão de configuração e ativos de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

V.6.2.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos ativos e itens de configuração que são mapeados e gerenciados pela organização, preferencialmente sob uma solução de TI, assegurando que seja permitido analisar o histórico das informações e que os dados sejam atualizados periódica e automaticamente;

V.6.2.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

V.6.3. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.6.1 - Gerenciamento de incidente da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.5 - *Incident management* (Gerenciamento de incidentes – tradução livre) do ITIL 4 e DSS02 – *Managed Service Requests and Incident* (Requisições de serviço e incidentes gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, e (Achado 06):

V.6.3.1. Elabore e documente seu processo de gestão de incidentes de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

V.6.3.2. Estabeleça base de dados consolidada que contenha registro dos incidentes de TI e que permita que eles sejam identificados, registrados, classificados e resolvidos, preferencialmente sob uma solução informatizada;

V.6.3.3. Elabore base de conhecimento de erros mais frequentes e conhecidos;

V.6.3.4. Estabeleça a central de serviços como único ponto de contato de todos os usuários com o setor de TI da organização, devendo ela registrar, classificar, escalar e fechar as requisições e incidentes;

V.6.3.5. Considere no processo de gestão de incidentes às solicitações de segurança da informação;

V.6.3.6. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

V.6.4. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.3.3 - Gerenciamento de nível de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.15 - *Service level management* (Gerenciamento de nível de serviço – tradução livre) do ITIL 4 e APO09 – *Managed Service Agreements* (Acordos de serviços gerenciados – tradução livre) do COBIT 2019, e (Achado 07):

V.6.4.1. Elabore e documente seu processo de gestão de nível de serviço de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

V.6.4.2. Defina e acorde junto as áreas usuárias do setor de TI os acordos de nível de serviço;

V.6.4.3. Monitore e analise criticamente o cumprimento e o não cumprimento dos acordos de nível de serviços definidos pela organização de forma a subsidiar oportunidades de melhoria aos acordos;

V.6.4.4. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

V.6.5. Observe os requisitos mínimos apontados Anexo 009 do Relatório de Auditoria (peça 11), assim como as boas práticas de governança e gestão de TI elencadas no item 8.7.2 - Gerenciamento de continuidade de serviço da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 20000-1/20 e 20000-2/21, item 5.2.12 - *Service continuity management* (Gerenciamento de continuidade de serviços – tradução livre) do ITIL 4 e DSS04 – *Managed Continuity* (Continuidade gerenciada – tradução livre) do COBIT 2019, e (Achado 08):

V.6.5.1. Elabore e documente seu processo de gestão de continuidade de serviços de TI, definindo indicadores e metas que permitam monitorar sua execução e propiciar

sua melhoria contínua, e atribua um dono responsável ao processo para garantir sua eficácia e eficiência;

V.6.5.2. Elabore plano de continuidade dos serviços de TI, definindo os riscos que foram identificados, avaliados e registrados pela análise de impacto ao negócio (BIA), procedimentos a serem implementados no evento de uma interrupção significativa e procedimentos a serem executados para o retorno às condições normais de trabalho;

V.6.5.3. Atente para a necessidade da gestão e da propriedade intelectual do processo, assim como seus artefatos, sejam da Administração Pública.

VI. Pela **COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Volta Redonda**, nos termos do art. 15, I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que tome **CIÊNCIA** do que restou consignado no presente relatório e atente para o cumprimento das determinações apresentadas no Processo TCE-RJ nº 214.788-9/18, Acórdão nº 15445/23;

VII. Pela **COMUNICAÇÃO** aos atuais Prefeitos dos municípios arrolados a seguir, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que tomem **CIÊNCIA** do resultado do presente Relatório de Auditoria, considerando sua relevância e seu impacto, atentando-se principalmente à necessidade de estudos e de um plano de ação acerca da implantação de processo administrativo eletrônico em todo o âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive em processos para a prestação dos serviços públicos e para procedimentos internos como contratações, considerando a regulamentação do uso da assinatura eletrônica e seus tipos, conforme Lei Federal nº 14.063/2020, bem como a transparência dos processos administrativos, conforme Lei Federal nº 12.527/2011, tendo em vista que poderão ser realizadas, por esta Corte de Contas, Auditorias futuras com o mesmo escopo:

VII.1. MUNICÍPIOS: Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu,

Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

VIII. Pela **COMUNICAÇÃO** aos atuais Prefeitos dos municípios arrolados a seguir, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que tomem **CIÊNCIA** do resultado do presente Relatório de Auditoria, considerando sua relevância e seu impacto, e que garantam a utilização do pregão preferencialmente na forma eletrônica, admitindo-se o uso do pregão na forma presencial em caráter de excepcionalidade, já que aderiram ao Portal de Compras do Governo Federal, mas não realizaram qualquer pregão na forma eletrônica nos últimos 12 meses, tendo em vista que poderão ser realizadas, por esta Corte de Contas, Auditorias futuras com o mesmo escopo:

VIII.1 MUNICÍPIOS: Aperibé, Araruama, Areal, Armação Dos Búzios, Arraial Do Cabo, Barra Do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras De Macacu, Cambuci, Campos Dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro De Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo De Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Macuco, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Paraíba Do Sul, Paraty, Paty Do Alferes, Petrópolis, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Rio Bonito, Rio Claro, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José De Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, e Trajano de Moraes.

IX. Pela **COMUNICAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO** aos atuais Prefeitos Municipais dos municípios a seguir elencados, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que estudem a adesão ao Portal de Compras do Governo Federal, realizando os pregões preferencialmente na forma eletrônica:

IX.1. MUNICÍPIOS: Comendador Levy Gasparian, Conceição De Macabu, Iguaçu Grande, Laje Do Muriaé, Magé, Pinheiral, Quatis, São Francisco De Itabapoana, São João De Meriti, São José Do Vale Do Rio Preto.

X. Pela **COMUNICAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO** aos atuais Prefeitos dos municípios arrolados a seguir, do resultado do presente Relatório de Auditoria, para que considerem a Nota Técnica TCE-RJ nº 06/23 (Achado 20) como norteadora das contratações de TI, tendo em vista que poderão ser realizadas, por esta Corte de Contas, Auditorias futuras com o mesmo escopo:

X.1. MUNICÍPIOS: Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pirai, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Pirai, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Joao da Barra, São Joao de Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastiao do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, e Vassouras.

XI. Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual titular do Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Maricá, nos termos do art. 15, I¹⁵, do RITCERJ, para que acompanhe o cumprimento da presente decisão e, em caso de descumprimento, dê ciência imediata a este Tribunal, sob pena de **responsabilidade solidária**, de acordo com o art. 53, IV, e art. 55 da Lei Complementar nº 63/90;

XII. Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual titular do Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que acompanhe o cumprimento da presente decisão e, em caso de descumprimento, dê ciência

¹⁵ Art. 15. O chamamento ao processo do responsável, ou interessado, far-se-á por meio das seguintes modalidades de comunicação processual, conforme o caso:

I - Comunicação: ato pelo qual o Tribunal determina ao responsável, com força coercitiva, o cumprimento de diligência, o encaminhamento de documentos ou a apresentação de esclarecimentos para saneamento do feito, bem como dá ciência das suas decisões.

imediate a este Tribunal, sob pena de **responsabilidade solidária**, de acordo com o art. 53, IV, e art. 55 da Lei Complementar nº 63/90;

XIII. Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual titular do Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Saquarema, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que acompanhe o cumprimento da presente decisão e, em caso de descumprimento, dê ciência imediata a este Tribunal, sob pena de **responsabilidade solidária**, de acordo com o art. 53, IV, e art. 55 da Lei Complementar nº 63/90;

XIV. Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual titular do Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, nos termos do art. 15, I, do RITCERJ, para que acompanhe o cumprimento da presente decisão e acompanhe o atendimento do Acórdão nº 15445/23, processo TCE-RJ nº 214.788-9/18, e, em caso de descumprimento, dê ciência imediata a este Tribunal, sob pena de **responsabilidade solidária**, de acordo com o art. 53, IV, e art. 55 da Lei Complementar nº 63/90;

XV. Pelo **ARQUIVAMENTO** do presente processo.

CONSELHEIRO MÁRCIO PACHECO

Documento assinado digitalmente